



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2016/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

3 Aralık 2016-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

Soru 1- Hâkimin özel hukuka ilişkin hukuki uyuşmazlığı çözmesi için yaptığı yargılamada hangi hukuk kurallarından yararlanması söz konusu olur? (25 Puan).

Soru 2- Anonim şirketin idare ve temsil organı hangisidir? Söz konusu organın özelliklerinden dört tanesini sayınız (25 Puan).

Soru 3- Sözleşme serbestisi ilkesini açıklayınız? Adı geçen ilke çerçevesinde sözleşmenin hangi unsurlarını belirlemede serbestlik/özgürlük bulunmaktadır? (25 Puan).

Soru 4- İş Kanununa göre işverenin iş sözleşmesini tek taraflı feshetmesi hallerini belirtiniz? İşverenin sözleşmeyi derhal feshetmesine imkân veren haklı nedenlerden üç adedini sadece sayınız? (25 Puan).

BAŞARILAR DİLERİZ



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1 – Hâkimin hukuki sorunu çözmek için yaptığı yargılamada kullanacağı kurallar şu şekilde sıralanabilir:

- a) Kanunun emredici hükümleri (5 Puan)
- b) Sözleşme hükümleri (5 Puan)
- c) Örf ve adet kuralları (5 Puan)
- d) Hukukun genel kaynakları (Genel kanun hükümleri, mahkeme kararları, bilimsel öğreti görüşleri) (5 Puan)
- e) Uygulanacak kural bulunamadığı takdirde hâkimin kendisi kanun koyucu olsaydı hukuk yaratması (5 Puan)

Cevap 2 – Anonim şirketleri idare ve temsil organı yönetim kurulumdur (5 Puan)

Yönetim kurulunun aşağıdaki özelliklerinden her biri beş puandır. Bunlardan dördünü saymak yeterlidir (20 Puan).

- a) Yönetim kurulu tek kişiden oluşabilir.
- b) Yönetim kurulu üyeleri gerçek ve/veya tüzel kişi olabilir.
- c) Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olması halinde bunların temsili için bir gerçek kişi tayin edilir.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.
- e) Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.
- f) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle veya genel kurul kararı ile atanırlar.
- g) Yönetim kurulu üyeleri bir defada en fazla 3 yıllığına atanabilirler.

Cevap 3 – Sözleşme serbestisi borçlar hukukuna hâkim olan ilkelerden birisidir. Bireylerin serbestçe sözleşme yapabilmelerini ifade eder (5 Puan).

Sözleşme serbestisi çerçevesinde bireyler,

- a) Sözleşmenin şekli,
- b) Sözleşmenin karşı tarafını,
- c) Sözleşmenin içeriğini,
- d) Sözleşme yapıp yapmamayı serbest iradeleriyle belirleyebilirler (20 Puan).

Cevap 4 - Temel olarak belirsiz süreli iş sözleşmeleri işveren tarafından iki şekilde fesih edilebilir:

- a) İş kanununda sayılan sebeplerden dolayı iş sözleşmesi tazminatsız olarak sona erdirilebilir (5 Puan)
- b) İşçinin kıdem tazminatı ödenerek, ihbar tazminatı ya ödenerek ya da ihbar süreleri işçiye kullandırılarak sona erdirilebilir (5 Puan).



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesine imkân veren sebepler dört ana başlıkta toplanabilir: (üç tanesini yazanlar 15 puan alacaktır).

- a) Sağlık sebepleri
- b) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışların varlığı
- c) İşçinin gözüaltına alınması veya tutuklanması halinde işe devamsızlığının Kanunun 17'nci maddesindeki bildirim süresini aşması
- d) Zorlayıcı nedenler.